Comenzado el	lunes, 29 de abril de 2024, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de mayo de 2024, 18:26
Tiempo empleado	20 días 23 horas
Puntos	26,00/35,00
Calificación	**7,43** de 10,00 (**74,29**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados en el supuesto de revisión de disposiciones y actos:

a. Cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

b. Cuando carezcan manifiestamente de fundamento.

c. Todas son correctas. ✔

d. Cuando no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todas son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos nulos de pleno derecho que:

a. Ninguna de las respuestas es correcta.

b. Que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo en los supuestos previstos en el artículo 47.1 ✔ de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c. No hayan sido recurridos en plazo.

d. Hayan puesto fin a la vía administrativa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En virtud del artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos nulos de pleno derecho:

- a. Por iniciativa propia o a solicitud del interesado. ✔
- b. A solicitud del interesado.
- c. Ninguna de las respuestas es correcta.
- d. Por iniciativa propia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Por iniciativa propia o a solicitud del interesado.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos nulos de pleno derecho:

- a. En el plazo de seis meses. ✖
- b. En cualquier momento.
- c. En el plazo de un año.
- d. En el plazo de cuatro años.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
En cualquier momento.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos nulos de pleno derecho:

- a. Previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.
- b. Previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.
- c. No es necesario el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas:

- a. Que hayan puesto fin a la vía administrativa.
- b. Que no hayan sido recurridos en plazo.
- c. En los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ✔
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
En los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas:

- a. A solicitud del interesado.
- b. De oficio.
- c. Por iniciativa propia o a solicitud del interesado. ✖
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
De oficio.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas:

- a. En el plazo de cuatro años.
- b. En cualquier momento. ✔
- c. En el plazo de seis meses.
- d. En el plazo de un año.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
En cualquier momento.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas nulas de pleno derecho:

- a. Previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma. ✔
- b. Ninguna de las respuestas es correcta.
- c. Previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.
- d. No es necesario el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición acto, podrán establecer las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a. En un pliego económico.
- b. En la misma resolución. ✔
- c. En un pliego económico de indemnización.
- d. En un pliego de cargos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
En la misma resolución.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos que se hubiera iniciado de oficio se producirá la caducidad del mismo si no recae resolución en el plazo de:

- a. Dos meses.
- b. Tres meses.
- c. Un mes.
- d. Seis meses. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Seis meses.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En un procedimiento de revisión de actos nulos que se hubiera iniciado a solicitud del interesado si no recae la resolución en el plazo determinado:

- a. Se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. ✖
- b. Ninguna de las respuestas es correcta.
- c. Se producirá la caducidad del mismo.
- d. Se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El plazo para declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo que haya puesto fin a la vía administrativa o que no haya sido recurrido en plazo, es de:

- a. Cuatro años.
- b. Seis meses. ✖
- c. No hay un plazo determinado. Puede hacerse en el transcurso del tiempo cuando se quiera.
- d. Un año.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
No hay un plazo determinado. Puede hacerse en el transcurso del tiempo cuando se quiera.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

- a. Las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b. Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa su declaración de lesividad para el interés público. ✔
- c. Las respuestas todas son correctas.
- d. Los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa su declaración de lesividad para el interés público.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una característica de la declaración de lesividad hecha por las Administraciones Públicas es que:

- a. En las entidades locales la declaración de lesividad se adopta por el alcalde o presidente de la corporación.
- b. Transcurrido el plazo de doce meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- c. No es susceptible de recurso. ✔
- d. No exige la audiencia de los interesados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
No es susceptible de recurso.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad para el interés público de los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, no podrá adoptarse una vez transcurridos:

- a. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. ✔
- b. Ninguna de las respuestas es correcta.
- c. Tres años desde que se dictó el acto administrativo.
- d. Un año desde que se dictó el acto administrativo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante los tribunales contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas conforme al:

- a. Artículo 38.
- b. Artículo 35.
- c. Artículo 48. ✔
- d. Artículo 28.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Artículo 48.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a. Previa declaración de lesividad para el interés público. ✔
- b. Previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.
- c. Previa declaración de lesividad para el interés general.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Previa declaración de lesividad para el interés público.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública y entre otras condiciones exigirá:

- a. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 92.
- b. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 72.
- c. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 82. ✔
- d. La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 102.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
La previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos en el artículo 82.

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública previa declaración de lesividad que:

- a. No se notifica a los interesados.
- b. Podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
- c. Deberá notificarse a los interesados con información de los recursos que pueden interponer.
- d. Deberá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde la iniciación de un procedimiento de declaración de lesividad de actos anulables, se producirá la caducidad si no se hubiera declarado la lesividad en un plazo de:

- a. Seis meses. ✔
- b. Dos meses.
- c. Un año.
- d. Tres meses.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Seis meses.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un procedimiento de declaración de lesividad de actos anulables proviniera de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por:

- a. El Consejo de Estado.
- b. El Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma.
- c. El Consejo consultivo de la respectiva comunidad autónoma.
- d. El órgano de cada Administración competente en la materia. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
El órgano de cada Administración competente en la materia.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un procedimiento de declaración de lesividad de actos anulables proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por:

- a. Por el Consejo de Gobierno de la respectiva comunidad autónoma.
- b. El pleno de la Corporación o, en defecto de este, por el órgano colegiado superior de la entidad. ✔
- c. Por el Alcalde-presidente de la entidad local.
- d. Por el Consejo consultivo de la respectiva comunidad autónoma.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
El pleno de la Corporación o, en defecto de este, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, la declaración de lesividad:

- a. Ninguna de las respuestas es correcta.
- b. No podrá adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. ✔
- c. No exigirá la previa audiencia de los interesados.
- d. No podrá adoptarse transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
No podrá adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

Pregunta 25

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La función de la declaración de lesividad de los actos administrativos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es:

- a. Declarar la nulidad inmediata de dichos actos. ✖
- b. Permitir a las Administraciones Públicas impugnar dichos actos ante la jurisdicción contencioso-administrativa para que los anule.
- c. Abrir a los interesados una nueva vía administrativa para la impugnación de dichos actos.
- d. Suspender automáticamente dichos actos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Permitir a las Administraciones Públicas impugnar dichos actos ante la jurisdicción contencioso-administrativa para que los anule.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una Administración Pública una vez declarada la lesividad de un acto, para interponer el recurso de lesividad ante la jurisdicción contencioso-administrativa tiene un plazo de:

- a. Dos meses. ✔
- b. Seis meses.
- c. Un mes.
- d. Tres meses.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Dos meses.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto:

- a. Cuando se produzca paralización por causa imputable al interesado.
- b. Por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean necesarios para dictar resolución.
- c. Si no han transcurrido cuatro años desde que se dictó el correspondiente acto administrativo.
- d. Cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables:

- a. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, entre otros requisitos.
- b. No constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, interés público, y al ordenamiento jurídico, entre otros requisitos.
- c. Las respuestas A y B son correctas. ✔
- d. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho, o aritméticos:

- a. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. ✔
- b. En cualquier momento, a instancia de parte.
- c. En cualquier momento, de oficio.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

Pregunta 30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

A su juicio, ¿qué son errores materiales, de hecho o aritméticos?

- a. Aquellos que versan sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio particular, criterio jurídico interpretable o calificación.
- b. Aquellos que versan sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, sobre una realidad dependiente de una opinión, criterio particular o calificación. ✖
- c. Aquellos que versan sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, sobre una realidad dependiente de un criterio jurídico interpretable.
- d. Ninguna es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Aquellos que versan sobre un hecho, cosa o suceso, esto es, sobre una realidad independiente de toda opinión, criterio particular, criterio jurídico interpretable o calificación.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las facultades establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la revisión de oficio, no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a, entre otros:

- a. Al principio de proporcionalidad.
- b. Al principio de igualdad.
- c. Al interés público o al ordenamiento jurídico.
- d. La equidad ya la buena fe. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
La equidad ya la buena fe.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Serán competentes, en el ámbito estatal, para la revisión de oficio de las disposiciones o actos administrativos nulos y anulables:

- a. El Consejo de Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado.
- b. Los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el Ministerio correspondiente.
- c. Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. ✔
- d. Todas las respuestas son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes.

Pregunta 33

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. Serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables en el ámbito de los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado:

- a. Los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos.
- b. Los máximos órganos rectores de los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.
- c. Las respuestas son correctas. ✖
- d. Las respuestas son incorrectas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Las respuestas son incorrectas.

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Contra las disposiciones administrativas de carácter general:

- a. No cabrá recurso en vía administrativa. ✔
- b. Cabrá el recurso de alzada si deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto.
- c. Cabrá el recurso potestativo de reposición.
- d. Las respuestas B y C son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
No cabrá recurso en vía administrativa.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los interesados podrán interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra:

- a. Los actos de trámite, si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.
- b. Todas las respuestas son correctas. ✔
- c. Los actos de trámite, si determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento.
- d. Las resoluciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todas las respuestas son correctas.